

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 145/2532	นายกิม ควรสงวน กับพวก	โจทก์
	นายสายันต์ ภูทอง กับพวก	จำเลย
	นายกิม ควรสงวน ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางวรรณ ปานทอง ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางสาวพจนิษฐ์ ปานทอง ที่ 3	โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39

ความว่า คดีนี้ จำเลยทั้งสองได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาไว้ คดีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ยังไม่ถึงที่สุดโจทก์ทั้งสามได้รับเงินจากจำเลยทั้งสองจนเป็นที่พอใจแล้วจึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสองแถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน(อันดับ 79)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,91,341

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ประกอบมาตรา 83 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดกรรมเดียว ให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 2 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาล ลดโทษให้จำเลยทั้งสองคนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอ้างว่าเป็นฎีกา

ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้าม (อันดับ 76)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 78)

โจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายผู้มีอำนาจถอนฟ้องเป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 79)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุดโจทก์จะถอนฟ้องเสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อโจทก์ทั้งสามถอนฟ้อง สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุดโจทก์จะถอนฟ้องเสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อโจทก์ทั้งสามถอนฟ้อง สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จึงให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ